

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y	*	CIVIL NÚM.: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PÉREX BATISTA	*	
	*	
Demandantes	*	
	*	
Vs.	*	
	*	
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO Y	*	SALA: 306
LA SOCIEDAD LEGAL DE	*	
GANANCIALES POR ELLOS	*	
COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO	*	
VALDÉS; ÁNGEL DANIEL RIVERA	*	
SÁNCHEZ Y MUNICIPIO	*	
AUTÓNOMO DE CABO ROJO	*	
	*	SOBRE: Injunction Estatutario
Demandados	*	

SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA POR HABERSE LEGALIZADO LA OBRA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni la competencia del Tribunal, representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN y SOLICITAN:

1. Los codemandados Sallent y Sánchez, sin renunciar a su planteamiento jurisdiccional sobre la persona, solicitan el relevo de la sentencia dictada en el caso de autos a tenor con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil con arreglo a los fundamentos que a continuación se exponen.
2. Los codemandados, antes de este pleito que inició en 2025, habían obtenido permiso para ampliar su residencia del Municipio Autónomo de Cabo Rojo bajo el número 2022-434087-PCOC-024607. (Ver Exhibit 1 de la Vista, Determinación de Hecho Núm. 1 de la Sentencia y **Anejo I** de este escrito)

3. Para obtener dicho permiso, los codemandados Sallent y Sánchez, contrataron al Ing. Carlos A. Rubio Valdés, quien preparó los planos y fue el diseñador e inspector del proyecto. (Determinación de Hecho Núm. 2 de la Sentencia)

4. Los codemandados Sallent y Sánchez también obtuvieron el endoso del Comité Arquitectónico de la Asociación. (Ver **Anejo II** de este escrito)

5. El permiso de construcción fue otorgado correctamente, (Determinación de Hecho Núm. 10) por lo que no hubo fraude en su obtención.

6. La demanda de este caso quedó presentada el 24 de abril de 2025 (Entrada Núm. 1) y la vista que ordena el Art. 14.1 de la Ley 161-2009 tuvo lugar el 5 de junio de 2025. (Minuta, Entrada Núm. 68)

7. Antes de esa vista, el 12 de mayo de 2025, los codemandados Sallent y Sánchez, por conducto del Ing. Domingo Rodríguez Otero, presentaron ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo una Consulta de Construcción en la que solicitaron la variación de los patios. (**Anejo III** y Determinación de Hecho Núm. 7)

8. La solicitud de variación, (Exhibit II de la vista) buscaba conformar la obra de construcción, es decir, la legalización de la obra ya realizada. (Determinación de Hecho Núm. 11, 12, 13 y 14)

9. El Comité de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, compuesto por el Ing. Gustavo Colberg, Ing. Luis López y Abraham Rodríguez, aprobó la variación en el documento “Recomendación Municipal Consulta de Construcción”. (Anejo I de la Entrada 74, **Anejo IV** de este escrito)

10. Además, el Director de Permisos el 14 de enero de 2026 autorizó la Consulta de Construcción. (**Anejo V**).

11. El 22 de enero de 2026 el Director de Permisos notificó los requisitos, incluyendo el pago de los arbitrios municipales correspondientes. (**Anejo VI**)

12. Cumplidos los requisitos del Director de Permisos, éste expidió el Permiso de Construcción, el cual incluye la variación del patio lateral izquierdo a 0.89 m y el lateral derecho a 1.82 m. (**Anejo VII**)

13. Obtenidos los permisos que legalizan la obra, procede el relevo de sentencia dictada sobre esa construcción ya que una variación es una autorización para desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes a lo dispuesto en la reglamentación vigente. (Ley 161-2009, Art. 1.5, 23 LPRA 9011)

14. La Regla 6.3.2, Sec. 6.3-2.1 del Reglamento Conjunto establece que la variación permite “*dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más requisitos que establece al Reglamento Conjunto, para la zona o distrito de calificación donde ubica o radica el inmueble o propiedad.*”

15. Por otro lado, los artículos 806, 807 y 808 del Código Civil hay que interpretarlos en armonía. El Artículo 808 dispone que no aplicarán esas distancias del Artículo 806 y 807 si se usan materiales traslúcidos. El “fix louvers” es igual porque no tienen vistas directas. La idea es proteger que no haya vigilancia oculta (fisgoneo) hacia el predio del vecino. Tampoco cuando los huecos estén a nivel de las carreras o vigas. Veamos.

“Artículo 806. – Ventanas o huecos en pared no medianera. (31 L.P.R.A. 8069)

El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de treinta (30) centímetros en cuadro, y en todo caso, con reja de metal remetida en la pared y con red de alambre.

Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que están abiertos los huecos puede cerrarlos si adquiere la medianería, y no se ha pactado lo contrario. También puede cubrirlos mediante la edificación en su terreno o el levantamiento de una pared contigua a la que tiene dicho hueco o ventana.

Artículo 807. – Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones. (31 L.P.R.A. 8070)

No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta centímetros de

distancia. Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en los que no hay voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

Artículo 808. – Inaplicabilidad de las normas. (31 L.P.R.A. 8071)

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores **no es aplicable cuando se emplean materiales traslúcidos** o cuando la ley dispone algo distinto.” (negrillas añadidas)

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente se tome conocimiento de lo antes expuesto y se releve a los codemandados de los efectos de la sentencia a tenor con la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

En Mayagüez, hoy 10 de febrero de 2026.

f/GABRIEL GARCÍA MAYA
RUA – 4302
E-MAIL: garciamayaa@yahoo.com
120-OESTE CALLE NENADICH
PO BOX 1389
MAYAGUEZ, PR 00681
TELS. 787-805-0095 & 787-333-6981
& 787-833-2548